

ORDENANZA N° 009/2025 J.M.

POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 48 DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 J.M., A FIN DE ADECUARLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 7459/2025 Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV).

Ciudad del Este, 30 de abril de 2025.-

VISTO: La minuta escrita presentada por el Señor Concejal Sebastián Martínez, que contiene el proyecto de Ordenanza “POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 48 DE LA ORDENANZA TRIBUTARIA N° 040/2024 J.M., A FIN DE ADECUARLO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 7459/2025 Y A LOS LINEAMIENTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL (ANTSV)” para estudio y consideración del organismo legislativo municipal; y,

CONSIDERANDO: Que el Artículo 179 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay establece el principio de legalidad tributaria, conforme al cual solo la ley puede crear tributos, determinar sus elementos esenciales y establecer los procedimientos para su aplicación.

Que en cumplimiento de dicho principio, fue promulgada la Ley N° 7459/2025, que modifica artículos fundamentales de la Ley N° 7447/2025, introduciendo un nuevo marco normativo de carácter nacional para el impuesto a la patente de rodados, que será de aplicación obligatoria en todas las municipalidades del país, sin distinción de categoría.

Que esta normativa confiere a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) la facultad de establecer los valores imponibles oficiales, depreciados progresivamente, para el cálculo del impuesto, y de administrar el Registro Único de Habilitación de Rodados, como instrumento obligatorio de gestión tributaria vehicular.

Que el mantenimiento del texto actual del Artículo 48 de la Ordenanza Tributaria N° 040/2024 J.M. colocaría a la Municipalidad de Ciudad del Este en una posición de conflicto normativo, generando consecuencias jurídicas como la nulidad de actos administrativos, la eventual responsabilidad patrimonial del municipio, y la inseguridad jurídica para los contribuyentes, además de obstaculizar la armonización interinstitucional del sistema tributario.

Que, por tanto, es necesario actualizar dicho artículo para garantizar la congruencia normativa, la seguridad jurídica, la eficacia recaudatoria y la transparencia administrativa, principios que orientan el sistema de gobierno local conforme al espíritu de la Ley N° 3966/2010.

El Dictamen favorable de la Comisión Asesora de Legislación y de Hacienda y Presupuesto, aprobado en Sesión Ordinaria de fecha 30 de abril del año 2025, **Según Acta Nro. 186; por tanto:**

**LA JUNTA MUNICIPAL DE CIUDAD DEL ESTE
REUNIDA EN CONCEJO
ORDENA**

Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 48 de la Ordenanza Tributaria N° 040/2024 J.M., el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 48. — Del Impuesto a la Patente de Rodados.

El impuesto a la patente de rodados será aplicado conforme a lo establecido en la Ley N° 7459/2025, que modifica parcialmente la Ley N° 7447/2025, y se regirá por los valores imponibles oficiales determinados por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), los cuales serán progresivamente depreciados conforme a la reglamentación vigente.

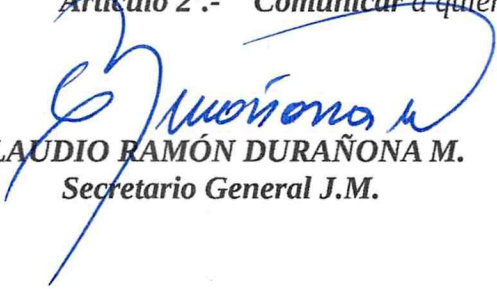
El cálculo y cobro del impuesto se realizará con base en la información obrante en el Registro Único de Habilitación de Rodados (RUHR), administrado por la ANTSV, el cual será de uso obligatorio

CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 009/2025 J.M.

para la gestión tributaria municipal.

La Dirección de Tránsito y la Dirección de Recaudaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este articularán sus sistemas con el RUHR, a fin de asegurar la correcta aplicación y control del presente régimen.”

Artículo 2°.- ~~Comunicar a~~ quienes corresponda y cumplido archivar.


CLAUDIO RAMÓN DURAÑONA M.
Secretario General J.M.




ECON. SEBASTIÁN MARTÍNEZ
Presidente J.M.

